



УПОВНОВАЖЕНИЙ

Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, тел. (044) 298-70-33, E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

**Міністру охорони здоров'я
України
Віктору ЛЯШКУ**

Шановний Вікторе Кириловичу!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу та повідомляю, що в рамках парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина мною здійснюється постійний моніторинг додержання прав громадян у сфері праці та охорони здоров'я.

За результатами моніторингу нормативно-правових актів України встановлено, що 13.07.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами» № 3238-IX (далі – Закон № 3238-IX), що набрав чинності з 29.07.2023, яким внесено зміни до статті 178 Кодексу законів про працю України, статті 17 Закону України «Про відпустки», пункту 10 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та статті 18 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

З метою приведення у відповідність Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2021 № 1066, до Закону № 3238 Міністерством охорони здоров'я України видано наказ від 18.10.2023 № 1810 «Про затвердження Змін до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я» (далі – наказ № 1810), який набрав чинності 10.11.2023.

Наказом № 1810 врегульовано, зокрема, механізм реалізації права вагітних жінок переносити та використовувати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами частково або повністю, починаючи з дня пологів шляхом формування лікарем вагітній жінці медичного висновку в категорії «Вагітність та пологи» у період після



початку 30 тижня вагітності та до дня пологів на підставі та з дати, зазначеній в заяві пацієнтки.

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, володільцем відомостей Реєстру медичних висновків є Міністерство охорони здоров'я України.

З метою здійснення моніторингу реалізації права вагітних жінок розпочинати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами за їхнім бажанням та за відсутності протипоказань пізніше, ніж за 70 днів до очікуваної дати пологів, керуючись статтею 101 Конституції України, статтями 17, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, прошу надати інформацію щодо загальної кількості жінок, які скористалися своїм правом на перенесення дати початку формування медичного висновку в категорії «Вагітність та пологи» станом на 01.01.2024.

Запитувану інформацію прошу надати Секретаріату Уповноваженого в строк до 15.01.2024 на адресу електронної пошти: hotline@ombudsman.gov.ua.

З повагою
Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Дурицька Ольга 298 70 71

